

PETIÇÃO TR CÍVEL Nº 5079035-12.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL FLAVIA HEINE PEIXOTO

AUTOR: EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CABIMENTO. ART. 59 DA LEI 9.099/95. ENTENDIMENTO DO STJ E DA TNU. SÚMULA 40/TRU. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL.

ACÓRDÃO

A 3ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, INDEFERIR A INICIAL E JULGAR EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 485, I do Código de Processo Civil, considerando a vedação legal à propositura de ação rescisória no sistema processual dos Juizados. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao arquivo, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 07 de novembro de 2024.

5079035-12.2024.4.02.5101

510014729396 .V3

PETIÇÃO TR CÍVEL Nº 5079035-12.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL FLAVIA HEINE PEIXOTO

AUTOR: EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Rescisória proposta pelo autor, com o objetivo de desconstituir o Acórdão da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (processo nº 5011325-20.2021.4.02.5120), que deu provimento ao recurso do INSS para não reconhecer a especialidade do período de trabalho de 01/07/2010 a 12/11/2019.

Alega o autor que após ao trânsito julgado, *"obteve prova nova cuja existência não podia fazer uso e, sendo a mesma suficiente, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável"*, diz que deve ter reconhecido seu direito.

A ação foi distribuída perante o TRF2, que declinou da competência para as Turmas Recursais (evento 2).

É o breve relatório. DECIDO.

VOTO

No recurso do processo 5007927-36.2020.4.02.0000 foi proferida a seguinte decisão (evento116):

"Convém ressaltar que no campo "responsável pelos registros ambientais", o responsável pode ser tanto um profissional da Medicina como da Engenharia a assinar, o principal é que esteja preenchido, pois a ausência de indicação de responsável pelos registros ambientais torna o formulário PPP somente um comprovante das atividades exercidas, e não da especialidade dos períodos relacionados. Desta feita, considerando que o responsável não é engenheiro nem médico, não deve ser considerada a especialidade do período"

Ocorre que a Lei 9.099/95, em seu art. 59, veda expressamente a ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento por ela estabelecido:

Art. 59. Não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta Lei.

Federal: Tal vedação continua vigente pois o STF não reconheceu ofensa direta à Constituição

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA NOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. LEIS N. 9.099/95 E 10.259/01. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Agravamento Regimento no Recurso Extraordinário 632110 - Rel. Min. Cármen Lúcia).

Também o STJ entende que a ação rescisória só é possível nos processos não submetidos aos Juizados Especiais:

*Como exceção à regra geral que veda o manejo de mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado (artigo 5º, inciso III, da Lei 12.016/2009 e Súmula 268/STF), sobressai a orientação jurisprudencial desta Corte, segundo a qual se admite a impetração do writ frente aos Tribunais de Justiça dos Estados, para o exercício do controle da competência dos Juizados Especiais, ainda que não mais caiba recurso em face do provimento jurisdicional a ser anulado, "sob pena de se inviabilizar ou, ao menos, limitar, esse controle, que, **nos processos não submetidos ao Juizado Especial, se faz possível por intermédio da ação rescisória**" (RMS 30.170/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 05.10.2010, DJe 13.10.2010).*

abaixo: A seu turno, a TNU também não admite o manejo da rescisória, conforme julgado

*Transitado em julgado o título exequendo, não pode a parte exequente, pela via do mandado de segurança, limitar o quantum a ser executado, pois, se não cabe a renúncia tácita no âmbito dos Juizados Especiais Federais (súmula n.º 17, desta Turma), com muito mais razão não se pode admitir a limitação do quantum a ser executado. **Ademais, não cabendo ação rescisória, no âmbito dos Juizados Especiais Federais, não se pode admitir que efeito idêntico ao da rescisão do título exequendo seja alcançado, pela via do mandado de segurança, na fase de execução de sentença.** (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Federal 200870950014589, relator Juiz Federal Élio Wanderley de Siqueira Filho, DJ de 24/06/2010).*

E a Turma Regional de Uniformização editou a Súmula 40/TRU:

"Não cabe Ação Rescisória no âmbito do rito especial dos Juizados Especiais Federais, nos termos do artigo 59, da Lei nº 9.099, de 26.09.1995 c/c do artigo 1º da Lei nº 10.259, de 12.07.2001"

Ante o exposto, **VOTO POR INDEFERIR A INICIAL E JULGAR EXTINTO O PROCESSO**, nos termos do art. 485, I do Código de Processo Civil, considerando a vedação legal à propositura de ação rescisória no sistema processual dos Juizados. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao arquivo.